

1501157-09.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... de juntos praticarem o delito de roubo e, para tanto, muniram-se de uma arma de fogo e rumaram ate o estabelecimento em tela. O denunciado entrou na farmácia passando-se por cliente e resolveu anunciar o roubo, fazendo menção de estar portando arma de fogo. Em seguida, seus comparsas entraram no local e subtraíram diversos itens da loja, sendo dermocosméticos e produtos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501157-09.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501157-09.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria,

Boletim de Ocorrência - 2055281/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 11294649 - 02º D.P.

GUARULHOS, 374/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2055281 - 02º D.P. GUARULHOS, 2055281 -

05º D.P. GUARULHOS, 374/21/207 - 05º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

TRÊS INDIVÍDUOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

VALDECIR DE SALES VIRGINIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c o artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal, pois conforme a denúncia (fls. 73/76), no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 03h20min, no estabelecimento Droga Raia, localizado na Avenida Doutor Timóteo Penteado, nº 2930, Vila Galvão, nesta comarca e cidade de Guarulhos, previamente ajustado e com identidade de designios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego da arma de fogo, 753 itens diversos de medicamentos, dermocosméticos e produtos de higiene, avaliados globalmente em R\$ 127.691,36 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), pertencente à

pessoa jurídica RAIA DROGASIL S/A.

Consta na denúncia, que o denunciado se ajustou com outros dois indivíduos não identificados a fim de juntos praticarem o delito de roubo e, para tanto, muniram-se de uma arma de fogo e rumaram até o estabelecimento em tela. O denunciado entrou na farmácia passando-se por cliente e resolveu anunciar o roubo, fazendo menção de estar portando arma de fogo. Em seguida, seus comparsas entraram no local e subtraíram diversos itens da loja, sendo dermocosméticos e produtos de higiene, sob orientação de VALDECIR.

Consta, outrossim, minutos depois do início da ação, os três agentes se evadiram na posse dos bens, consumado o crime. Ocorre que VALDECIR foi preso em flagrante durante a prática de outro roubo ao lado de dois indivíduos, dado que os crimes foram praticados com o emprego de idêntico modus operandi, e dois funcionários do estabelecimento vítima foram convocados à delegacia. Ambos, então, reconheceram o denunciado como um dos autores do delito (fls. 09/11 e 12/14).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2022 (fls. 77/78).

Regularmente citado (fls. 94), apresentou resposta a acusação (fls. 97/99).

No curso da instrução foram colhidas as declarações das testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do acusado.

O Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu: a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal; c) atenuante da confissão; d) afastamento da arma, pois não foi apreendida, o Réu negou o emprego, a própria denúncia menciona apenas a simulação, as testemunhas não souberam esclarecer, e uma das vítimas afirmou claramente que não havia arma; e) aumento mínimo na terceira fase (art. 68, parágrafo único, CP); f) regime inicial diverso do fechado, em especial diante do tempo de custódia cautelar; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente em parte.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências (fls. 03/04 e 22/27), Investigação (fl. 08 e 34/37), Auto reconhecimento fotográfico positivo (fls. 15), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A testemunha Eliane Souza Leite, ouvida em juízo, aduziu que no dia o réu entrou primeiro e anunciou o assalto; depois os outros entraram; foi tudo rápido, no máximo quatro minutos; abriram um lençol, onde puseram diversos produtos da loja. Depois foi chamada na delegacia, onde fez o reconhecimento por foto; não havia clientes na loja; um deles estava armado. Reconheceu o réu (placa 1).

A testemunha Harrison Guarda Muniz da Silva, ouvida em juízo, disse que o réu entrou na farmácia e anunciou o assalto; outros dois entraram e pegaram os produtos; não se recorda de ter visto arma; eles faziam menção de estarem armados; o réu praticou três ou quatro roubos. Reconheceu o réu (placa 1).

A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao

crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)"

Mas não é só.

A testemunha Rosevaldo dos S. Oliveira e Clayton B. dos Santos, ouvidos em juízo, aduziram que estavam investigando diversos roubos ocorridos em farmácias; tiveram acesso às imagens de segurança; foi possível identificar o réu; foram informados que um deles foi preso em outro roubo em São Paulo; de posse da foto do réu, as vítimas o reconheceram.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Finalmente, Valdecir de Sales Virginio, ouvido em juízo, confessou a prática delitativa; disse que foi à farmácia com duas pessoas; entraram e pegaram os produtos das prateleiras; ninguém estava armado; estava com a mão no bolso; estava desempregado e passando por necessidades.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme das vítimas e das testemunhas acerca do emprego de grave ameaça e a subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento das vítimas e dos policiais civis. Note-se que, após a detenção, o acusado foi reconhecido na Delegacia como sendo um dos autores do roubo (fls. 15).

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, não restam dúvidas, pois as declarações

das vítimas são firmes e seguras nesse sentido, reconhecendo o réu como sendo um dos autores do roubo.

Afasto a majorante referente ao emprego de arma; a denúncia não narra o emprego de arma de fogo, o réu teria apenas feito menção de estar armado; as vítimas não souberam afirmar com certeza se houve emprego de arma de fogo pelos agentes. Assim, havendo dúvida, tal causa deve ser afastada.

Passo à dosimetria da pena.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Assim sendo, fixo a pena base em no mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, e a confissão parcial; mantenho a pena acima fixada.

Finalmente, na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em face da quantidade da pena imposta e da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, da reincidência específica, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, bem como a agressividade demonstrada pelo réu durante o delito, que impõe regime mais rigoroso.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo.

Por ser reincidente específico, inclusive encontrando-se detido até hoje, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a integridade física e psicológica, bem como para preservação da ordem pública, dada sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

"Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real de reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento".

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de condenar VALDECIR DE SALES VIRGINIO, por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias multa, fixados no mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-

se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA